

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3504/2541

นายสงวน แซ่อึ้ง
นายบัวผัน ประวันนา
นายโสภณ หงษา

โจทก์
ผู้คำประกัน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247, มาตรา 254, มาตรา 259, มาตรา 260 (1),
มาตรา 265

คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้คำประกันทั้งสามนำ น.ส.3 มาเป็นหลักประกัน
แทนที่ดินของจำเลย หลังจากศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำนิติกรรมชั่วคราวใน
ระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 265 และมาตรา 259 ประกอบมาตรา 274 นั้น
เป็นคำสั่งที่กำหนดใช้วิธีการชั่วคราวก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาวิธีการหนึ่ง เมื่อศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้จำเลยชนะคดีโดยมิได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และโจทก์
มิได้ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาแสดง
ว่าโจทก์ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้วิธีการ
ชั่วคราวเช่นว่านั้นมีผลบังคับต่อไป คำสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวแก่ผู้
คำประกันทั้งสามจึงเป็นอันยกเลิก ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 260 (1) ผู้คำประกันทั้งสาม
จึงมีสิทธิรับหลักประกันคืนไป และศาลต้องมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดินให้แก่ผู้
คำประกันทั้งสามด้วย และเมื่อคดีนี้ของผู้คำประกันทั้งสามเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่ง
แยกได้ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงผู้คำประกันซึ่งมิได้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วย
ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 245 (1) ประกอบด้วยมาตรา 247

คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้คำประกันทั้งสามนำ น.ส.3 มาเป็นหลักประกัน แทนที่ดินของจำเลย หลังจากศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำนิติกรรมชั่วคราวใน ระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 265 และมาตรา 259 ประกอบมาตรา 274 นั้น เป็นคำสั่งที่กำหนดใช้วิธีการชั่วคราวก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาวิธีการหนึ่ง เมื่อศาลชั้น ต้นพิพากษาให้จำเลยชนะคดีโดยมิได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และโจทก์ มิได้ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาแสดง ว่าโจทก์ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้วิธีการ ชั่วคราวเช่นนั้นจะมีผลบังคับต่อไป คำสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวแก่ผู้ คำประกันทั้งสามจึงเป็นอันยกเลิก ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 260 (1) ผู้คำประกันทั้งสาม จึงมีสิทธิรับหลักประกันคืนไป และศาลต้องมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดินให้แก่ผู้ คำประกันทั้งสามด้วย และเมื่อคดีนี้ของผู้คำประกันทั้งสามเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่ง แยกได้ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงผู้คำประกันซึ่งมิได้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วย ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 245 (1) ประกอบด้วยมาตรา 247

(เสรี ชุณหถนอม-สมบัติ เดียววิเศษ-ไสว จันทะศรี)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายวันชัย ชำรงพิริยะพันธ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชาย พงษ์ธา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ